



អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

លេខ.....០១០.....អ.ស.ហ.ស.ក

ប្រកាស

ស្តីពី

លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្ម

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុធានារ៉ាប់រង



**ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ**

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំង និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- យោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

សម្រេច
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១ ..

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់លក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីក្នុងការផ្តល់និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង គណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និងគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២ ..

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះគ្រប់សកម្មភាពអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង គណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និងគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ៣ ..

វាក្យសព្ទដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រកាសនេះ មាននិយមន័យដូចតទៅ៖

- **អាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់អាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង អាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និងអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង។
- **ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់នីតិបុគ្គលឯករាជ្យដែលមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ វាយតម្លៃការខូចខាតពេលមានហានិភ័យធានារ៉ាប់រងកើតឡើង និងកំណត់ចេញនូវឯកសារសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដោះស្រាយទូទាត់សំណង។ ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងធ្វើសកម្មភាពដោយទទួលថ្លៃឈ្នួលពិនិត្យពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។
- **ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញវិភាគ និងគណនាហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ដើម្បីកំណត់អត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។
- **ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង** សំដៅដល់ក្រុមហ៊ុនវិជ្ជាជីវៈដែលមានជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែង ដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រងជំនួសឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬគម្រោងគ្រប់គ្រងអត្ថប្រយោជន៍របស់នីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតផ្សេងទៀត ដោយទទួលបានកម្រៃសេវាពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតទាំងនោះ តាមកិច្ចព្រមព្រៀង។
- **សាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស** សំដៅដល់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេសដែលបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសដទៃហើយមានទីតាំងធ្វើ

ពាណិជ្ជកិច្ចក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស គឺជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនដើម ហើយពុំមាននីតិបុគ្គលិកលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីក្រុមហ៊ុនដើមឡើយ។

- **សាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស** សំដៅដល់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេសដែលបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសដទៃហើយមានទីតាំងធ្វើពាណិជ្ជកិច្ចក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេសគឺជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនដើម ហើយពុំមាននីតិបុគ្គលិកលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីក្រុមហ៊ុនដើមឡើយ។
- **សាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស** សំដៅដល់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសដែលបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសដទៃហើយមានទីតាំងធ្វើពាណិជ្ជកិច្ចក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសគឺជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនដើម ហើយពុំមាននីតិបុគ្គលិកលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីក្រុមហ៊ុនដើមឡើយ។
- **នីតិបុគ្គលប្រតិបត្តិ** សំដៅដល់នីតិបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- **អគ្គនាយក** សំដៅដល់បុគ្គលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតក្នុងកម្រិតប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។
- **បុគ្គលស្នើសុំ** សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវារដ្ឋបាលពិនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា។

ជំពូកទី២

ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច

ប្រការ៤ .-

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ដែលសរសេរជាអក្សរកាត់ថា “**ន.ធរ.ក.**” មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្តល់និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស និងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជំពូកទី៣

លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធី

នៃការផ្តល់ និងការបង្កសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង

ផ្នែកទី១

ការផ្តល់ និងការបង្កសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង

ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង

ឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស

ប្រការ៥ ..

បុគ្គលដែលមានបំណងប្រកបអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងជាក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ត្រូវស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង មក **ន.ធន.ក.** ដោយបំពេញលក្ខខណ្ឌគោលដូចខាងក្រោម៖

- ជានីតិបុគ្គលប្រតិស្ថិត
- មានដើមទុនអប្បបរមាចំនួន ៨០ ០០០ ០០០ (ប៉ែតសិបលាន) រៀល ក្នុងនោះប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មមានចំនួន ៤០ ០០០ ០០០ (សែសិបលាន) រៀល
- មានការធានារ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ២ ០០០ ០០០ ០០០ (ពីរបីលាន) រៀល
- មានបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងយ៉ាងតិច ១ (មួយ) រូប។

ប្រការ៦ ..

ជាដំណាក់កាលដំបូង មុននឹងស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ បុគ្គលត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងជាក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវាបង្កើត
- ឯកសារអំពីការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពនៃទីផ្សារវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
- ផែនការអាជីវកម្មរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ
- សេចក្តីព្រាងលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនដែលនឹងបង្កើត
- ឯកសារថតចម្លងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ភាគទុនិកៈ

- សម្រាប់ភាគទុនិកជារូបវន្តបុគ្គល ត្រូវផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន
- សម្រាប់ភាគទុនិកជានីតិបុគ្គល ត្រូវផ្តល់ឯកសារគតិយុត្តអំពីអាជីវកម្ម និងអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្តាល
- ឯកសារថតចម្លងបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអភិបាល រួមមាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន និងប្រវត្តិរបស់រដ្ឋបាលស្តីពីបទពិសោធការងារ និងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ
- ឯកសារបញ្ជាក់នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុនបម្រុងទុក នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្នុងករណីជាបុត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវផ្តល់ឯកសារបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖
 - លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសដើម ឱ្យប្រកបអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាច្បាប់ថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី
 - សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម អនុញ្ញាតឱ្យប្រកបអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
 - ឯកសារអំពីប្រវត្តិសង្ខេប និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
 - របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម សម្រាប់រយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
 - ឯកសារអំពីចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម ដោយមានការវាយតម្លៃរបស់ភ្នាក់ងារចាត់ថ្នាក់ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ (ប្រសិនបើមាន)
 - របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយរបស់និយ័តករនៃប្រទេសដើម ជាច្បាប់ថតចម្លង (ប្រសិនបើមាន)។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ធន.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២៥ (ម្ភៃប្រាំ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។ **ន.ធន.ក.** ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍នេះ ជូនបុគ្គលស្នើសុំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងបន្តនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតតាមការចាំបាច់។

ប្រការ៧ .-

បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ជា

ក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស និងបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន ត្រូវស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យ ធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ដោយមានហត្ថលេខារបស់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
- សាលាកប័ត្រព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន ដែលបានបំពេញនិងដោយមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយ អគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
- លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ជាច្បាប់ថតចម្លង ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ
- លក្ខន្តិកៈ និងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាសភាពគណៈគ្រប់គ្រង ដោយមានហត្ថលេខារបស់អគ្គនាយក និងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅធនាគារដែលបញ្ជាក់ចំនួនដើមទុនអប្បបរមាដែលមាន ចំនួន ៨០ ០០០ ០០០ (ប្រាំសិបលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារបញ្ជាក់ចំនួនប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មដែលមានចំនួន ៤០ ០០០ ០០០ (សែសិបលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលមាន ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ២ ០០០ ០០០ ០០០ (ពីរបីលាន) រៀល ជាច្បាប់ថត ចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បណ្ណប៉ាតង់ ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- កិច្ចសន្យាជួលទីតាំង ឬបណ្ណកម្មសិទ្ធិ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយធ្វើនីត្យានុកូលកម្មពីអាជ្ញាធរដែនដី
- លិខិតតែងតាំងបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃអាជ្ញាបណ្ណ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវឯកសារបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនិងគុណវុឌ្ឍិរួមមាន អត្តសញ្ញាណបណ្ណឬ លិខិតឆ្លងដែន ប្រវត្តិរូបសង្ខេបដោយមានបញ្ជាក់ពីបទពិសោធការងារនិងការសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រ វិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃ ហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន

- ឯកសារថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាអគ្គនាយក រួមមាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបអំពីបទពិសោធការងារនិងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ
- លិខិតឬព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាអគ្គនាយក ជាច្បាប់ដើមឬថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី
- លិខិតតែងតាំងបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ដោយភ្ជាប់ឯកសារបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិ រួមមាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន ប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ទ.ធន.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ៨ .-

ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង មក **ទ.ធន.ក.** ឱ្យបានមុនរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ នៃកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ
- អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបន្តសុពលភាព ជាច្បាប់ដើម
- ផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំបន្ទាប់ ដោយមានហត្ថលេខារបស់អគ្គនាយក និងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ២ ០០០ ០០០ ០០០ (ពីរបីលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បណ្ណប៉ាតង់ ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំចុងក្រោយ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ទ.ធន.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចបន្តសុពលភាព

អាជ្ញាបណ្ណ ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំ ឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ៩ .-

ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង បរទេសមិនបានស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ក្រុមហ៊ុន វាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេសនោះត្រូវចាត់ ទុកថាប្រកបអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ។

ប្រការ១០ .-

អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឬ សាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស មានសុពលភាព ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ។ អាជ្ញាបណ្ណនេះមិន អាចផ្ទេរ ឬលក់បានឡើយ។

ប្រការ១១ .-

ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឱ្យ ទាន់ពេលវេលាមុនផុតសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រ និងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមក **ន.ធរ.ក.** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ (បី) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួល ខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង។

ផ្នែកទី២

ការផ្តល់ និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង

ជាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស

ប្រការ១២ .-

បុគ្គលដែលមានបំណងប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងជាក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុន បរទេស ត្រូវស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រង មក **ន.ធរ.ក.** ដោយបំពេញលក្ខខណ្ឌគោលដៅដូចខាងក្រោម៖

- ជានីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត
- មានដើមទុនអប្បបរមាចំនួន ៨០ ០០០ ០០០ (ប៉ែតសិបលាន) រៀល ក្នុងនោះប្រាក់តម្កល់ធានា អាជីវកម្មមានចំនួន ៤០ ០០០ ០០០ (សែសិបលាន) រៀល

- មានការធានារ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ៤ ០០០ ០០០ ០០០ (បួនបីលាន) រៀល
- មានបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងយ៉ាងតិច ១ (មួយ) រូប។

ប្រការ១៣ .-

ជាដំណាក់កាលដំបូង មុននឹងស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ បុគ្គលត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- ឯកសារអំពីការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពនៃទីផ្សារគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
- ផែនការអាជីវកម្មរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ
- សេចក្តីព្រាងលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនដែលនឹងបង្កើត
- ឯកសារថតចម្លងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ភាគទុនិកៈ
 - សម្រាប់ភាគទុនិកជារូបវន្តបុគ្គល ត្រូវផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន
 - សម្រាប់ភាគទុនិកជានីតិបុគ្គល ត្រូវផ្តល់ឯកសារគតិយុត្តអំពីអាជីវកម្ម និងអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្តាល
- ឯកសារថតចម្លងបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអភិបាល រួមមាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្តីពីបទពិសោធការងារ និងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ
- ឯកសារបញ្ជាក់នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុនបម្រុងទុក នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្នុងករណីជាបុត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវផ្តល់ឯកសារបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖
 - លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសដើម ឱ្យប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាច្បាប់ថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី
 - សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម អនុញ្ញាតឱ្យប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន

- ឯកសារអំពីប្រវត្តិសង្ខេប និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម សម្រាប់រយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម ដោយមានការវាយតម្លៃរបស់ភ្នាក់ងារចាត់ថ្នាក់ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ (ប្រសិនបើមាន)
- របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយរបស់និយ័តករនៃប្រទេសដើម ជាច្បាប់ថតចម្លង (ប្រសិនបើមាន)។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **១.២.៣.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២៥ (ម្ភៃប្រាំ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។ **១.២.៣.** ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍នេះ ជូនបុគ្គលស្នើសុំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងបន្តនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតតាមការចាំបាច់។

ប្រការ១៤ .-

បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងជាក្រុមហ៊ុន ឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស និងបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនត្រូវស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ដោយមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
- សាលាកប័ត្រព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន ដែលបានបំពេញនិងដោយមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
- លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ
- លក្ខន្តិកៈ និងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាសភាពគណៈគ្រប់គ្រង ដោយមានហត្ថលេខារបស់អគ្គនាយក និងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន

- ឯកសារអំពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅធនាគារដែលបញ្ជាក់ចំនួនដើមទុនអប្បបរមាដែលមានចំនួន ៨០ ០០០ ០០០ (ប្រាំសិបលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារបញ្ជាក់ចំនួនប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មដែលមានចំនួន ៤០ ០០០ ០០០ (សែសិបលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ៤ ០០០ ០០០ ០០០ (បួនបីលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បណ្ណប៉ាតង់ ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- កិច្ចសន្យាជួលទីតាំង ឬបណ្ណកម្មសិទ្ធិ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយធ្វើនីត្យានុកូលកម្មពីអាជ្ញាធរដែនដី
- ឯកសារថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាអគ្គនាយក រួមមាន អត្តសញ្ញាណបណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន ប្រវត្តិរូបសង្ខេប អំពីបទពិសោធការងារ និងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ
- លិខិតឬព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាអគ្គនាយក ជាច្បាប់ដើមឬថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី
- លិខិតតែងតាំងបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃអាជ្ញាបណ្ណ ដោយភ្ជាប់ឯកសារបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិ រួមមាន អត្តសញ្ញាណបណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន ប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ខ.ឃ.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ១៥ .-

ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មដែលមានបំណងប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។ ជាដំណាក់កាលដំបូងមុននឹងស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ ក្រុមហ៊ុនត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
- សាលាកប័ត្រព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន ដែលបានបំពេញនិងដោយមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- ផែនការអាជីវកម្មរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ
- លក្ខន្តិកៈ និងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមានការតម្រូវដោយនិយ័តករតាមវិស័យ)។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ទ.ឆ.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២៥ (ម្ភៃប្រាំ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។ **ទ.ឆ.ក.** ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍នេះ ជូនបុគ្គលស្នើសុំសម្រាប់បន្តនីតិវិធីផ្សេងៗតាមការចាំបាច់។

ប្រការ១៦ .-

បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម ត្រូវស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ដោយមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ
- ឯកសារអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាសភាពគណៈគ្រប់គ្រង ដោយមានហត្ថលេខារបស់អគ្គនាយក និងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅធនាគារដែលបញ្ជាក់ចំនួនដើមទុនអប្បបរមាដែលមានចំនួន ៨០ ០០០ ០០០ (ប៉ែតសិបលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារបញ្ជាក់ចំនួនប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មដែលមានចំនួន ៤០ ០០០ ០០០ (សែសិបលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ៤ ០០០ ០០០ ០០០ (បួនបីលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- លិខិតតែងតាំងបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃអាជ្ញាបណ្ណ ដោយភ្ជាប់ឯកសារបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនិងគុណវុឌ្ឍិ រួមមាន អត្តសញ្ញាណបណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយ
មានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពិពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ធន.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ
ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ១៧ .-

ក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមគណនាបុព្វលាភ
ធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិផ្តល់សេវា ដូចខាងក្រោម៖

- សេវាអភិវឌ្ឍផលិតផលធានារ៉ាប់រង និងកំណត់អត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
- សេវាផ្តល់យោបល់លើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល
- សេវាវាយតម្លៃនិងគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់គាំទ្រការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ស្របតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
- សេវាផ្តល់យោបល់លើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើមទុន កម្រិតសាធារណភាព និងការធានារ៉ាប់រងបន្ត
របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងវាយតម្លៃនិងកំណត់ប្រាក់បម្រុងសម្រាប់ទូទាត់សំណងធានារ៉ាប់រង។

ក្នុងករណី ក្រុមហ៊ុនមានបំណងផ្តល់សេវាបន្ថែមក្រៅពីសេវាខាងលើ ក្រុមហ៊ុនត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាត
ជាមុន មក **ន.ធន.ក.** ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវតាមការកំណត់របស់ **ន.ធន.ក.** ។

ន.ធន.ក. មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ
គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ១៨ .-

ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវ
ស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង មក **ន.ធន.ក.** ឱ្យបានមុនរយៈពេល
៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ នៃកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូច
ខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុន
គណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ
- អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដែលត្រូវបន្តសុពលភាព ជាច្បាប់ដើម
- ផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំបន្ទាប់ ដោយមានហត្ថលេខារបស់អគ្គនាយក

និងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន

- វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ៤ ០០០ ០០០ ០០០ (បួនប៊ីលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បណ្ណប៉ាតង់ ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំចុងក្រោយ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ធន.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ១៩ .-

ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេសមិនបានស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេសនោះត្រូវចាត់ទុកថាប្រកបអាជីវកម្មគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ។

ប្រការ២០ .-

អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស មានសុពលភាព ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ។ អាជ្ញាបណ្ណនេះមិនអាចផ្ទេរឬលក់បានឡើយ។

ប្រការ២១ .-

ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឱ្យទាន់ពេលវេលាមុនផុតសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រ និងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមក **ន.ធន.ក.** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ (បី) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង។

ផ្នែកទី៣

ការផ្តល់ និងការបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង

ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង

ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស

ប្រការ២២ ..

បុគ្គលដែលមានបំណងប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងជាក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ត្រូវស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង មក **ន.ឆ.ក.** ដោយបំពេញលក្ខខណ្ឌគោលដូចខាងក្រោម៖

- ជានីតិបុគ្គលប្រតិស្ថិត
- មានដើមទុនអប្បបរមាចំនួន ២០០ ០០០ ០០០ (ពីររយលាន) រៀល ក្នុងនោះប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មមានចំនួន ៤០ ០០០ ០០០ (សែសិបលាន) រៀល
- មានការធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ២ ០០០ ០០០ ០០០ (ពីរបីលាន) រៀល
- មានបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងយ៉ាងតិច ១ (មួយ) រូប ដែលមានបទពិសោធក្នុងការដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រង រយៈពេលយ៉ាងតិច ២ (ពីរ) ឆ្នាំ និងមានជំនាញឯកទេសលើប្រភេទផលិតផលធានារ៉ាប់រងជាក់លាក់។

ប្រការ២៣ ..

ជាដំណាក់កាលដំបូង មុននឹងស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ បុគ្គលត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- ឯកសារអំពីការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពនៃទីផ្សារគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
- ផែនការអាជីវកម្មរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ
- សេចក្តីព្រាងលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនដែលនឹងបង្កើត
- ឯកសារថតចម្លងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ភាគទុនិកៈ
 - សម្រាប់ភាគទុនិកជារូបវន្តបុគ្គល ត្រូវផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន
 - សម្រាប់ភាគទុនិកជានីតិបុគ្គល ត្រូវផ្តល់ឯកសារគតិយុត្តអំពីអាជីវកម្ម និងអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្តាល
- ឯកសារថតចម្លងបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអភិបាល រួមមាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបស្តីពីបទពិសោធការងារ និងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ

- ឯកសារបញ្ជាក់នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុនបម្រុងទុក នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្នុងករណីជាបុត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវផ្តល់ឯកសារបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖
 - លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសដើមឱ្យប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាច្បាប់ថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី (ប្រសិនបើមាន)
 - សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម អនុញ្ញាតឱ្យប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
 - ឯកសារអំពីប្រវត្តិសង្ខេប និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
 - របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើមសម្រាប់រយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
 - ឯកសារអំពីចំណាត់ថ្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដើម ដោយមានការវាយតម្លៃរបស់ភ្នាក់ងារចាត់ថ្នាក់ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ (ប្រសិនបើមាន)
 - របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយរបស់និយ័តករនៃប្រទេសដើម ជាច្បាប់ថតចម្លង (ប្រសិនបើមាន)។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ធន.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២៥ (ម្ភៃប្រាំ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។ **ន.ធន.ក.** ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍នេះ ជូនបុគ្គលស្នើសុំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងបន្តនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតតាមការចាំបាច់។

ប្រការ២៤ .-

បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុន ឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស និងបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនត្រូវស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ដោយមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

- សាលាកម្រិតតំបន់មានក្រុមហ៊ុន ដែលបានបំពេញនិងដោយមានហត្ថលេខារបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬអភិបាលដែលទទួលសិទ្ធិប្រទានពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
- លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ
- លក្ខន្តិកៈ និងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីរចនាសម្ព័ន្ធ និងសមាសភាពគណៈគ្រប់គ្រង ដោយមានហត្ថលេខារបស់អគ្គនាយកនិងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីស្តង់ដារប្រតិបត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង
- ឯកសារអំពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅធនាគារដែលបញ្ជាក់ចំនួនដើមទុនអប្បបរមាដែលមានចំនួន ២០០ ០០០ ០០០ (ពីររយលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារបញ្ជាក់ចំនួនប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មដែលមានចំនួន ៤០ ០០០ ០០០ (សែសិបលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ២ ០០០ ០០០ ០០០ (ពីរបីលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បណ្ណប៉ាតង់ ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- កិច្ចសន្យាជួលទីតាំង ឬបណ្ណកម្មសិទ្ធិ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយធ្វើនីត្យានុកូលកម្មពីអាជ្ញាធរដែនដី
- ឯកសារថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាអគ្គនាយក រួមមាន អត្តសញ្ញាណបណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន និងប្រវត្តិរូបសង្ខេបអំពីបទពិសោធការងារ និងការសិក្សាដោយភ្ជាប់សញ្ញាបត្រ
- លិខិតឬព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសរបស់បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាអគ្គនាយក ជាច្បាប់ដើមឬថតចម្លងបញ្ជាក់ដោយសារការី
- លិខិតតែងតាំងបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃអាជ្ញាបណ្ណដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវឯកសារបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរួមមាន អត្តសញ្ញាណបណ្ណឬលិខិត ឆ្លងដែន ប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ឬលិខិតបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធក្នុងការដោះស្រាយ សំណងធានារ៉ាប់រង ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ធន.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ២៥ .-

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវ ស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង មក **ន.ធន.ក.** ឱ្យបានមុនរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ នៃកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូច ខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ
- អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ដែលត្រូវបន្តសុពលភាព ជាច្បាប់ដើម
- ផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំបន្ទាប់ ដោយមានហត្ថលេខារបស់អគ្គនាយក និងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលមាន ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសមមូលនឹង ២ ០០០ ០០០ ០០០ (ពីរបីលាន) រៀល ជាច្បាប់ថតចម្លង ដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- បណ្ណប៉ាតង់ ឬបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំចុងក្រោយ ជាច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រា ក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ធន.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចបន្តសុពលភាព អាជ្ញាបណ្ណ ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំ ឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ២៦ .-

ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស មិនបានស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង សំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសនោះ ត្រូវចាត់ទុកថាប្រកប អាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងដោយគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ។

ប្រការ២៧ ..

អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស មានសុពលភាព ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ។ អាជ្ញាបណ្ណនេះមិនអាចផ្ទេរ ឬលក់បានឡើយ។

ប្រការ២៨ ..

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឱ្យទាន់ពេលវេលាមុនផុតសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រ និងត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមក **ន.ប.ក.** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ (បី) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង។

ជំពូកទី៤

ការតម្រូវផ្សេងៗ

ប្រការ២៩ ..

ក្នុងអំឡុងពេល ៦ (ប្រាំមួយ) ខែ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស មិនបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស នឹងត្រូវអស់សុពលភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពី **ន.ប.ក.** ។

ប្រការ៣០ ..

ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនមក **ន.ប.ក.** ចំពោះការតែងតាំងឬផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង គណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃអាជ្ញាបណ្ណ ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតតែងតាំងឬផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈ
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន

- ឯកសារថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងគុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឬគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង រួមមាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលិខិតឆ្លងដែន ប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ឬលិខិតបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធការងារវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឬគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ខ.ឃ.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ៣១ .-

រាល់ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស មានជាអាទិ៍ នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន ម៉ាក ទីតាំងអាជីវកម្ម គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន ម្ចាស់ភាគហ៊ុន សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អគ្គនាយក ឬការកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពី **ខ.ឃ.ក.** ។

ខ.ឃ.ក. មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវកំណត់ដោយ **ខ.ឃ.ក.** ។

ប្រការ៣២ .-

ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ដែលមានបំណងផ្តល់សេវាវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើសេវាដែលបានអនុញ្ញាតក្នុងប្រការ ១៧ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនមក **ខ.ឃ.ក.** ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្តល់សេវាវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែម
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវាដូចជា
- សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារពិពណ៌នាអំពីសេវាវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបន្ថែម ដោយមានហត្ថលេខារបស់អគ្គនាយកនិងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **១.ឃ.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ៣៣ ..

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ដែលមានបំណងផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងលើប្រភេទផលិតផលធានារ៉ាប់រងណាមួយបន្ថែម ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនមក **១.ឃ.ក.** ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងលើប្រភេទផលិតផលធានារ៉ាប់រង បន្ថែម
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារពិពណ៌នាអំពីសេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងលើប្រភេទផលិតផលធានារ៉ាប់រងបន្ថែម ដោយមានហត្ថលេខារបស់អគ្គនាយកនិងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- លិខិតតែងតាំងបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវឯកសារបញ្ជាក់ អំពីអត្តសញ្ញាណនិងតុលាការរដ្ឋបាល រួមមាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន ប្រវត្តិរបស់រដ្ឋបាល និង វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈឬលិខិតបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធការងារដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រង ជា ច្បាប់ថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **១.ឃ.ក.** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ៣៤ ..

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ដែល មានបំណងចាប់ផ្តើម ឬផ្លាស់ប្តូរផែនការផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត ផ្សេងទៀត ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនមក **១.ឃ.ក.** ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវតាមករណីដូចខាងក្រោម៖

- ក. ចំពោះការស្នើសុំការអនុញ្ញាតចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតផ្សេងទៀត
 - លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតផ្សេងទៀត
 - បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
 - សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
 - សេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់សេវាជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតផ្សេងទៀត។
- ខ. ចំពោះការស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្លាស់ប្តូរផែនការផ្តល់សេវាជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតផ្សេងទៀត

- លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្លាស់ប្តូរដែកដីផ្តល់សេវាជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតផ្សេងទៀត
- បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល
- សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- លិខិតបញ្ជាក់ការបញ្ឈប់ការចាប់ដែកដីផ្តល់សេវាជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតផ្សេងទៀត
- សេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូថ្មី។

ក្រោយពីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើឯកសារតម្រូវខាងលើ **ន.ប.ក** មានសិទ្ធិសម្រេចផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ឬបដិសេធលើការស្នើសុំ ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណុំឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ៣៥ .-

រាល់ការចាប់ដែកដី ឬការផ្លាស់ប្តូរដែកដី ឬការបញ្ឈប់ការចាប់ដែកដីផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណង ធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវជូនដំណឹងមក **ន.ប.ក** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ ក្រោយការចាប់ដែកដី ឬការផ្លាស់ប្តូរដែកដី ឬការបញ្ឈប់ការចាប់ដែកដី ដោយត្រូវភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវតាមករណីដូចខាងក្រោម៖

- ក. ចំពោះការជូនដំណឹងអំពីការចាប់ដែកដីផ្តល់សេវាជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
 - លិខិតជូនដំណឹងអំពីការចាប់ដែកដីផ្តល់សេវាជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
 - សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
 - កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។
- ខ. ចំពោះការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែកដីផ្តល់សេវាជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
 - លិខិតជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែកដីផ្តល់សេវាជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
 - សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
 - លិខិតបញ្ជាក់ការបញ្ឈប់ការចាប់ដែកដីផ្តល់សេវាជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
 - កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលជាដៃគូថ្មី។
- គ. ចំពោះការជូនដំណឹងអំពីការបញ្ឈប់ការចាប់ដែកដីផ្តល់សេវាជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
 - លិខិតជូនដំណឹងអំពីការបញ្ឈប់ការចាប់ដែកដីផ្តល់សេវាជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដោយ បញ្ជាក់មូលហេតុនៃការបញ្ឈប់
 - សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
 - លិខិតបញ្ជាក់ពីការបញ្ឈប់ការចាប់ដែកដីផ្តល់សេវា ដោយមានហត្ថលេខារបស់ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណង ធានារ៉ាប់រងបរទេស។

ប្រការ៣៦ ..

រាល់ការបញ្ឈប់ការចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្តុតផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវជូនដំណឹងមក **ន.ធន.ក.** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ ក្រោយបញ្ឈប់ការចាប់ផ្តើម ដោយភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតជូនដំណឹងអំពីការបញ្ឈប់ការចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្តុតផ្សេងទៀត ដោយបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបញ្ឈប់
- សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- លិខិតបញ្ជាក់ពីការបញ្ឈប់ការចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវា ដោយមានហត្ថលេខារបស់ភាគីតំណាងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬនីតិបុគ្គលប្រតិស្តុតផ្សេងទៀត និងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស។

ប្រការ៣៧ ..

រាល់ការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែឯកសារអំពីស្តង់ដារប្រតិបត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវជូនដំណឹងមក **ន.ធន.ក.** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ ក្រោយការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែ ដោយត្រូវភ្ជាប់ឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

- លិខិតជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែឯកសារអំពីស្តង់ដារប្រតិបត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង
- សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាច្បាប់ដើម ឬថតចម្លងដោយមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន
- ឯកសារអំពីស្តង់ដារប្រតិបត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងដែលបានផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែដោយមានហត្ថលេខារបស់អគ្គនាយកនិងមានប្រថាប់ត្រាក្រុមហ៊ុន។

ជំពូកទី៥

កម្រៃសេវារដ្ឋបាល និងកម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ

ប្រការ៣៨ ..

រាល់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ កម្រៃសេវារដ្ឋបាល និងប្រាក់ដាក់ពិន័យ ត្រូវបង់ចូលគណនីរបស់ **ន.ធន.ក.** ។

ផ្នែកទី១

កម្រៃសេវារដ្ឋបាល

ប្រការ៣៩ ..

បុគ្គលស្នើសុំ ត្រូវបង់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល ដូចខាងក្រោម៖

- សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ប្រកបអាជីវកម្មវាយតម្លៃហានិភ័យ ធានារ៉ាប់រង អាជីវកម្មឥណទានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ជា ក្រុមហ៊ុនឬសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ចំនួន ៥០០ ០០០ (ប្រាំរយពាន់) រៀល។
- សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ចំនួន ៥០០ ០០០ (ប្រាំរយពាន់) រៀល។

ប្រការ៤០ ..

ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនឥណទានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនឥណទានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវបង់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល សម្រាប់សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំការអនុញ្ញាត បន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មសេវាគាំទ្រអាជីវកម្ម ធានារ៉ាប់រងចំនួន ៥០០ ០០០ (ប្រាំរយពាន់) រៀល។

ប្រការ៤១ ..

ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនឥណទានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនឥណទានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវបង់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល សម្រាប់សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឥណទានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ចំនួន ១ ០០០ ០០០ (មួយលាន) រៀល ក្នុង ១ (មួយ) លើក។

ប្រការ៤២ ..

ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនឥណទានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនឥណទានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវបង់កម្រៃសេវារដ្ឋ បាលសម្រាប់សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានណាមួយអំពីក្រុមហ៊ុនដូចមាន ចែងក្នុងប្រការ ៣១ចំនួន ៨០០ ០០០ (ប្រាំបីរយពាន់) រៀល។

ប្រការ៤៣ ..

ក្រុមហ៊ុនឥណទានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនឥណទានបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវបង់

កម្រៃសេវាវដ្តបាលសម្រាប់សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្តល់សេវាវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមមួយ ចំនួន ៨០០ ០០០ (ប្រាំបីរយពាន់) រៀល។

ប្រការ៤៤ .-

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវបង់ កម្រៃសេវាវដ្តបាលសម្រាប់សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំការអនុញ្ញាតផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង លើប្រភេទផលិតផលធានារ៉ាប់រងណាមួយបន្ថែមចំនួន ៨០០ ០០០ (ប្រាំបីរយពាន់) រៀល។

ប្រការ៤៥ .-

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវ បង់កម្រៃសេវាវដ្តបាលសម្រាប់សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារស្នើសុំការអនុញ្ញាតចាប់ដៃគូ ឬផ្លាស់ប្តូរដៃគូផ្តល់ សេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតផ្សេងទៀត ចំនួន ៨០០ ០០០ (ប្រាំបីរយពាន់) រៀល ក្នុងមួយដៃគូ។

ប្រការ៤៦ .-

កម្រៃសេវាវដ្តបាលសម្រាប់សេវាពិនិត្យសំណុំឯកសារអនុលោមតាមខ្លឹមសារនៃប្រកាសនេះ មិនត្រូវ ប្រគល់ឱ្យបុគ្គលស្នើសុំ ឬក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យ ធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង បរទេស ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសវិញ ឡើយ ទោះបីជាការស្នើសុំត្រូវបដិសេធក៏ដោយ។

ផ្នែកទី២

កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ

ប្រការ៤៧ .-

ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេស ត្រូវបង់កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណនិងនៅរៀងរាល់ពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ចំនួន ៥ ០០០ ០០០ (ប្រាំលាន) រៀល។

ជំពូកទី៦

ទោសប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៤៨ ..

ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែល មិនអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលវិធានការរដ្ឋបាលពី **ន.ប.ក.** ដូចខាងក្រោម៖

- ការព្រមាន
- ការដឹកនាំកែតម្រង់
- ការដាក់កំហិតលើសកម្មភាពអាជីវកម្ម
- ការដាក់កំហិតលើអាជ្ញាបណ្ណ ឬវិញ្ញាបនបត្រ ឬលិខិតអនុញ្ញាត
- ការដកហូតអាជ្ញាបណ្ណ ឬវិញ្ញាបនបត្រ ឬលិខិតអនុញ្ញាត។

ប្រការ៤៩ ..

ត្រូវទទួលវិធានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ៥០០ ០០០ (ប្រាំរយពាន់) រៀល ទៅ ២៥ ០០០ ០០០ (ម្ភៃប្រាំលាន) រៀល ដោយ **ន.ប.ក.** និងត្រូវស្នើសុំ បន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណជាបន្ទាន់ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលវិធានការរដ្ឋបាល និង/ឬកាលបរិច្ឆេទចេញ ដីកាផាកពិន័យ ចំពោះក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានា រ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែលមិនស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណឱ្យបានមុនរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ នៃកាល បរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៨ ប្រការ១៨ និងប្រការ២៥ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៥០ ..

ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងត្រូវស្នើសុំបន្តសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណជាបន្ទាន់ក្នុង រយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណនោះ ចំពោះក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃ ហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែលមិនបានស្នើសុំបន្តសុពលភាព អាជ្ញាបណ្ណ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពអាជ្ញាបណ្ណ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៩ ប្រការ១៩ និងប្រការ ២៦ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៥១ ..

ត្រូវទទួលបានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) ទៅ ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ដោយ **ន.ប.ក** និងត្រូវបន្តសុពលភាព វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈនិងជូនដំណឹងមក **ន.ប.ក** ជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានការរដ្ឋបាល និង/ឬកាលបរិច្ឆេទចេញដីកាផាកពិន័យ ចំពោះ ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុន គណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណង ធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែលមិនបានបន្តសុពលភាព វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈទាន់ពេលវេលា និងមិនបានជូនដំណឹងមក **ន.ប.ក** តាម កាលបរិច្ឆេទកំណត់ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១១ ប្រការ២១ និងប្រការ២៨ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៥២ ..

ត្រូវទទួលបានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) ទៅ ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ដោយ **ន.ប.ក** និងត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាត មក **ន.ប.ក** ជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានការរដ្ឋបាល និង/ឬ កាលបរិច្ឆេទចេញដីកាផាកពិន័យ ចំពោះក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃ ហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង បរទេសទាំងឡាយណា ដែលតែងតាំងឬផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង គណនាបុព្វលាភ ធានារ៉ាប់រង ឬគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ដោយមិនបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនមក **ន.ប.ក** ដូចមាន ចែងក្នុងប្រការ៣០ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៥៣ ..

ត្រូវទទួលបានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជា ប្រាក់ពី ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) ទៅ ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ដោយ **ន.ប.ក** និងត្រូវស្នើសុំការ អនុញ្ញាត មក **ន.ប.ក** ជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានការរដ្ឋបាល និង/ឬកាលបរិច្ឆេទចេញដីកាផាកពិន័យ ចំពោះក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុន វាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនា បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណង ធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែលបានផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានឬលក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុន

ដោយមិនបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនមក **ន.ធន.ក.** ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣១ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៥៤ ..

ត្រូវទទួលបានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល ទៅ ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ដោយ **ន.ធន.ក.** និងត្រូវស្នើសុំ ការអនុញ្ញាតមក **ន.ធន.ក.** ជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានការរដ្ឋបាល និង/ឬកាលបរិច្ឆេទចេញដីកាផាកពិន័យ ចំពោះក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុន គណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែលផ្តល់សេវាវិជ្ជាជីវៈគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង បន្ថែម ដោយមិនបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនមក **ន.ធន.ក.** ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣២ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៥៥ ..

ត្រូវទទួលបានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល ទៅ ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ដោយ **ន.ធន.ក.** និងត្រូវស្នើសុំ ការអនុញ្ញាតមក **ន.ធន.ក.** ជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានការរដ្ឋបាល និង/ឬកាលបរិច្ឆេទចេញដីកាផាកពិន័យ ចំពោះក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែលផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងលើប្រភេទ ផលិតផលធានារ៉ាប់រងណាមួយបន្ថែម ដោយមិនបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនមក **ន.ធន.ក.** ដូចមានចែង ក្នុងប្រការ៣៣ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៥៦ ..

ត្រូវទទួលបានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ៥ ០០០ ០០០ (ប្រាំលាន) រៀល ទៅ ២០ ០០០ ០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ដោយ **ន.ធន.ក.** និងត្រូវស្នើសុំ ការអនុញ្ញាតមក **ន.ធន.ក.** ជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានការរដ្ឋបាល និង/ឬកាលបរិច្ឆេទចេញដីកាផាកពិន័យ ចំពោះក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែលចាប់ផ្តើម ឬផ្លាស់ប្តូរផែនការផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណង ធានារ៉ាប់រងជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្រុតផ្សេងទៀត ដោយមិនបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនមក **ន.ធន.ក.** ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣៤ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៥៧ ..

ត្រូវទទួលបានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ១ ០០០ ០០០ (មួយលាន) រៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល ដោយ **ន.ធន.ក.** ចំពោះក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែល

ចាប់ដៃគូ ឬផ្លាស់ប្តូរដៃគូ ឬបញ្ឈប់ការចាប់ដៃគូផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងជាមួយក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង ដោយមិនបានជូនដំណឹងមក **ន.ធន.ក.** តាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣៥ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៥៨ .-

ត្រូវទទួលបានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ១ ០០០ ០០០ (មួយលាន) រៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល ដោយ **ន.ធន.ក.** ចំពោះក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែល បញ្ឈប់ការចាប់ដៃគូផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងជាមួយនីតិបុគ្គលប្រតិស្តុតផ្សេងទៀត ដោយ មិនបានជូនដំណឹងមក **ន.ធន.ក.** តាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣៦ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៥៩ .-

ត្រូវទទួលបានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ និង/ឬត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ១ ០០០ ០០០ (មួយលាន) រៀល ទៅ ១០ ០០០ ០០០ (ដប់លាន) រៀល ដោយ **ន.ធន.ក.** ចំពោះក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែល ផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែឯកសារអំពីស្តង់ដារប្រតិបត្តិក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រង ដោយមិនបានជូនដំណឹង មក **ន.ធន.ក.** តាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៣៧ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៦០ .-

ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគណនាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងបរទេស ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងឬសាខាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំណងធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយណា ដែល ធ្លាប់ទទួលបានការផាកពិន័យអន្តរការណ៍ម្តងហើយ ប៉ុន្តែនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ក្រុមហ៊ុនត្រូវ ទទួលបានការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួនទ្វេដងនៃទឹកប្រាក់ផាកពិន័យលើកមុន និង/ឬត្រូវទទួលបានការរដ្ឋបាល ដូចមានចែងក្នុងប្រការ៤៨ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ៦១ .-

បទប្បញ្ញត្តិនៃជំពូកទោល (បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ) នៃមាតិកាទី១ (បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ) និងជំពូកទោល (ការ បង្កដល់រូបកាយ) នៃមាតិកាទី៣ (ការបង្កដល់រូបកាយ) នៃគន្ថីទី៨នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ត្រូវយកមក អនុវត្ត ក្នុងករណីដែលសេចក្តីសម្រេចអំពីការផាកពិន័យបានចូលជាស្ថាពរ។

ប្រការ៦២ ..

បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចាត់វិធានការរដ្ឋបាល និងការដាក់ពិន័យដូចមានចែកក្នុងជំពូកនេះ ត្រូវកំណត់ដោយ **ន.ប.ក.** ។

ប្រការ៦៣ ..

បុគ្គលដែលរងឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់និយ័តករ ដូចមានចែកក្នុងជំពូកនេះ អាចប្តឹងតវ៉ាតាមនីតិវិធីដូចមានចែកក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៦៤ ..

វិធានការរដ្ឋបាលនិងការដាក់ពិន័យដូចមានចែកក្នុងជំពូកនេះ មិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន និងដោយមិនទាន់គិតដល់សំណងនៃការខូចខាតផ្សេងទៀត។

ជំពូកទី៧

អនុប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៦៥ ..

អាជ្ញាបណ្ណដែលបានផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ៨៦៥ សហវ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការចេញអាជ្ញាបណ្ណធានារ៉ាប់រងជូនភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងជើងសាធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យហានិភ័យធានារ៉ាប់រង និង/ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តសុពលភាពរហូតដល់ផុតកាលកំណត់នៃអាជ្ញាបណ្ណ ទោះជាប្រកាសនេះចាប់ផ្តើមអនុវត្តក៏ដោយ។

ប្រការ៦៦ ..

ក្នុងអំឡុងពេល ១២ (ដប់ពីរ) ខែ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទអនុវត្តប្រកាសនេះ ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង និងសាខាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងបរទេសទាំងឡាយដែលកំពុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបំពេញដើមទុនអប្បបរមា និងត្រូវបង្កើនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងចំពោះការធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រងឱ្យគ្រប់ចំនួនដូចមានចែកក្នុងប្រការ៥ នៃប្រកាសនេះ។

ជំពូកទី៨

អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ៦៧ ..

អគ្គនាយកនៃ **ន.ប.ក.** អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំ អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង អនុក្រឹត្យស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងប្រកាសនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ។

ប្រការ៦៨ .-

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៦៩ .-

អគ្គនាយកនៃ **ន.ប.ក.** ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជ្ញាបណ្ណនិងកិច្ចការគតិយុត្ត គ្រប់ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតក្រោមចំណុះ **ន.ប.ក.** និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ តាមភារកិច្ចរៀងខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

ថ្ងៃ ១៧ ខែ មេសា ឆ្នាំខាល ចតុស័ក ព.ស.២៥៦៦

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ



អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ **ហ៊ុន សែន**
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឯកឧត្តម លោកជំទាវជាអនុប្រធាន និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា-
អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
“ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ដូចប្រការ៦៩
“ដើម្បីអនុវត្ត”
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ